

1500160-21.2022.8.26.0279

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2060126/2022 - Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Comarca de Itapeva - DISE, 23372593 -

Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Comarca de Itapeva - DISE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fábio Henrique Alves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500160-21.2022.8.26.0279 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500160-21.2022.8.26.0279

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2060126/2022 - Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Comarca de Itapeva - DISE, 23372593 -

Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Comarca de Itapeva - DISE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fábio Henrique Alves Figueira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

FABIO HENRIQUE ALVES FIGUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III (imediações de rede de ensino), ambos da Lei nº 11.343/06, porque em datas anteriores e também no dia 04 de março de 2022, por volta das 06h20, na Avenida Maestro Paschoal Melilo, 201, Vila Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Itararé, guardava, para fins de tráfico, nas proximidades de uma escola municipal (fls. 87), 448,03g (quatrocentos e quarenta e oito gramas e três centigramas) de crack, na forma de 09

(nove) porções (Auto de exibição e apreensão de fls. 13, Laudo de Constatação Provisória de fls. 15/17 e Laudo Químico-toxicológico de fls. 89/92), substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia (fls. 101-107):

“Apurou-se que, em datas anteriores aos fatos, a Polícia Civil recebeu delação, indicando que na Avenida Maestro Paschoal Melilo, sem numeração aparente, mas ao lado do nº 215, na Vila Novo Horizonte, FÁBIO realizava a guarda e a venda de drogas. Também se apurou que o denunciado traficava drogas nas proximidades da Escola Municipal Maria Jesus Klocker Camargo (cerca de 400 metros – fls. 87). Em posse das informações, Policiais Civis realizaram “campana” o local e foi observado pelos Agentes Públicos intensa movimentação de usuários de drogas. Assim é que, diante das informações e investigações preliminares, foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar para o endereço do denunciado FÁBIO (autos nº 1500146-37.2022.8.26.0279).

No dia 04 de março de 2022, em cumprimento do mandado de busca domiciliar, os Agentes Públicos foram atendidos no local por FÁBIO. Ao ser informado da diligência autorizada pelo Juízo, FÁBIO indicou aos policiais que a droga estava escondida dentro do guarda-roupa de seu quarto.

Em diligência no cômodo, os Agentes Públicos apreenderam, no interior do guarda-roupa apontado pelo denunciado, 448,03 gramas de crack, fracionadas em 09 porções grandes. Também foi apreendido dois aparelhos celulares. Nesta oportunidade, FÁBIO foi preso em flagrante.

Assim, diante das circunstâncias, do acondicionamento, da quantidade e da forma em que os entorpecentes foram encontrados, as delações pretéritas indicando nominalmente o denunciado como traficante e o endereço de sua casa como ponto de guarda de drogas, a “campana” realizada que observou intensa movimentação de usuários, bem como a constatação que o entorpecente apreendido poderia custar até R\$12.000,00 e ser fracionado em até 5.000 porções, restou demonstrado de maneira límpida que as drogas se destinavam ao comércio ilícito”.

O réu foi preso em flagrante 04 de março de 2022 e em audiência de custódia foi convertido em preventiva.

Foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em decisão de fls. 111-113, foi deferido o pedido de quebra de sigilo dos dados telefônicos do réu.

Foi apresentada resposta à acusação por defensor constituído (fls. 146-152).

O réu foi notificado, citado e intimado pessoalmente (fls. 153-154).

Denegaram a ordem de Habeas Corpus Criminal nº 2045918-27.2022.8.26.0000 (fls. 155-161).

O Ministério Público manifestou-se pelo recebimento da denúncia (fls. 165-172).

Em decisão de fls. 176, foi recebida a denúncia.

Nesta assentada, foram ouvidas três testemunhas, ao final, interrogado o réu.

Superada a fase de diligências, em debates orais foram apresentadas as alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia; a Defesa postulou a absolvição do réu, e subsidiariamente a

Materialidade

A materialidade foi comprovada, conforme os seguintes elementos probatórios: i) auto de apreensão das drogas (fls. 13); ii) laudo pericial de constatação (fls. 15-17); iii) exame químico toxicológico (fls. 89-92).

Tais documentos descrevem o material apreendido por métodos apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem na lista F1 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga guardada à traficância restou provada, com absoluta clareza da quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, manifestamente incompatíveis com a posse para consumo pessoal, conforme os parâmetros do art. 28, §2º, da Lei 11.343, de 2006.

Autoria

A autoria também é certa, uma vez que a prova carreada aos autos demonstra, de maneira cabal, que o réu mantinha em depósito os entorpecentes descritos na denúncia.

Primeiro, o réu foi preso em flagrante delito, na posse dos entorpecentes, conforme o auto de prisão em flagrante (fls. 01), o boletim de ocorrência (fls. 09-12) e auto de apreensão das drogas (fls. 13).

Ademais, tanto em solo policial, quanto em audiência, o réu confessou estar guardando a droga. Em juízo, contou que a droga não era dele, e que iria guardá-la para um traficante local por 15 dias. Sempre morou ali. Somente ficava ali mesmo. Fazia bico de servente. Foi chamado para entrevista. É deficiente físico. Ia trabalhar como deficiente físico na área de plantio. Ia receber cerca de R\$ 1.400,00 mais benefícios.

Nesse sentido, a testemunha Danilo Campolim de Almeida, Policial Civil, ouvido sob compromisso, narrou que de fato o réu confirmou que estava guardando a droga, indicando, inclusive onde elas estariam acondicionadas.

O depoimento de Adriano Ferraz Franson de Souza, Policial Civil, ouvida apenas em solo policial, confirmou o depoimento dado por seu colega.

Ademais, a testemunha Rodney Rodrigues Fernandes, declarou que presenciou o momento em que o réu indicou o local onde estariam as drogas.

Portanto, não resta dúvida que o réu foi preso guardando em depósito os entorpecentes.

Causa de Diminuição (art. 33, §4, da Lei 11.343/06)

Inviável se reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que há elementos que demonstram que o réu se dedicava a atividades criminosas.

Observo que nos termos da jurisprudência do C. STJ e do E. STF, o benefício legal do tráfico privilegiado merece interpretação restritiva, de modo que é possível a utilização de indícios decorrentes de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para se afastar o benefício legal (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596) e STF (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/02/2012, entre outros. (...)) STF. 1ª Turma. HC 108135, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/06/2012).

Portanto, o afastamento da minorante por meio de indícios, mostra-se como forma legítima de restrição do princípio da presunção de inocência, perante frente ao princípio da vedação da proteção deficiente.

No caso, verifico que há fortes indícios de dedicação a atividades criminosas.

Inicialmente, há duas ações com pedido de busca e apreensão em sua residência, indicando Fábio como traficante.

Ademais, tanto o próprio réu quanto a testemunha narraram que o réu residia no local há mais de 1 ano.

O policial Danilo, ouvido nessa data, narrou, inclusive, que na residência do réu foi constada, em campana, movimentação típica de traficância. O policial também narrou que seu informante indicava Fábio como traficante atuante no local, sendo que o nome e as características são condizentes com o réu.

Por fim, a quantidade de droga apreendida também corrobora a conclusão de que o réu se dedicava a atividades criminosas (cerca de 450 gramas de crack, avaliadas em R\$ 12.000,00). É certo que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para se afastar o tráfico privilegiado, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ. Contudo, aliado aos demais elementos acima indicados, trata-se de indicativo adicional de que o réu não é merecedor do privilégio.

Por fim, é possível afastar o privilégio, mesmo que o agente desempenha atividade

lícita concomitante à atividade criminosa (STJ. REsp 1.380.741/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12.04.2016, noticiado no Info 582). A existência de anotações na carteira de trabalho não se mostra, assim, como impeditivo para se afastar o privilégio.

Causa de Aumento (art. 40, II, da Lei 11.343/06)

O art. 40, III, da Lei 11.343/06 prevê que as penas previstas nos art. 33 a 37 de tal diploma legal serão aumentadas de 1/6 até 2/3, na hipótese de a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino.

Contudo, deve-se afastar a causa de aumento no caso de “narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas” (STJ. 6a Turma. REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018 (Info 622)).

No caso, o réu foi preso às 6h20 da manhã. E não há indicativos de que a localização da residência do réu, nas proximidades de uma escola, representava um proveito ilícito maior ao réu, maximizando seus lucros, e expondo a risco àqueles que frequentam o estabelecimento (alunos, pais, professores, funcionários etc).

Portanto, afasto a causa de aumento.

Individualização da Pena

De rigor, assim, a condenação no crime de tráfico de drogas o artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Passo a dosar as penas que serão impostas, conforme o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ao crime do art. 33, caput, da Lei 11/343/06, são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão, de cinco a 15 anos, e multa.

Para a dosimetria, parte-se, portanto, da pena mínima de 5 ano de reclusão e 500 dias multa (art. 49 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, observo que a droga apreendida está entre aquelas mais severamente lesivas à saúde pública (crack), de modo que a natureza da droga deve elevar a pena-base. Também a quantidade de droga excede à normalidade das apreensões nesta comarca (cerca de 450 gramas, com valor de mercado de cerca de R\$ 12 mil). Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 6 ano(s), 3 mês(es) e 0 dia(s) de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, deve-se reconhecer a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, diante da confissão espontânea feita em audiência. Portanto, atenuo a pena e fixo a pena-provisória em 5 ano(s), 2 mês(es) e 15 dia(s) de reclusão.

Torno definitiva a pena anteriormente dosada, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Adotando o critério da proporcionalidade entre os limites mínimo e máximo da pena de multa e os limites mínimo e máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito em tela, fixo a pena de multa em 520 dias-multa, sendo cada dia-multa o equivalente a 1/30 do salário mínimo, o mínimo legal, até porque não comprovada capacidade econômica do(a) acusado(a) que autorize o apontamento de valor mais elevado.

Com fundamento no art. 33, § 2º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o regime semiaberto.

Indefiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o patamar da pena aplicada está além do determinado no art. 44 do Código Penal.

Não estão preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 77 do Código Penal e, por esse motivo, indefiro a suspensão condicional da pena.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização à vítima, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando que o delito praticado não tem vítima específica.

O acusado respondeu ao processo preso preventivamente e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação.

Dispositivo

Por essas razões, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu FABIO HENRIQUE ALVES FIGUEIRA, já qualificado, por infração ao 33 caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 5 ano(s), 2 mês(es) e 15 dia(s) de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de pena de multa no valor de 520 dias-multa, cada dia-multa fixado no valor de 1/30 do salário mínimo.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, inclusive dos celulares.
Determino a incineração da droga apreendida.

*

Itararé, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA